Soluciones Test – Tema 4
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **B** - Art. 3. Los menores de edad tienen capacidad de obrar para ejercer y defender derechos cuya actuación esté permitida sin asistencia de patria potestad o tutela.
2. **B** - Art. 3. Los grupos sin personalidad solo tienen capacidad si una ley lo establece expresamente.
3. **C** - Art. 4. Regula los tres supuestos de interesados (promotores, titulares de derechos y afectados que se personen).
4. **B** - Art. 4. El derechohabiente sucede al anterior interesado si deriva de una relación transmisible.
5. **C** - Art. 5. No es necesario acreditar la representación para actos y gestiones de mero trámite.
6. **A** - Art. 5. Plazo de subsanación de 10 días, ampliable si las circunstancias lo requieren.
7. **C** - Art. 6. La inscripción de poderes en el Registro Electrónico tiene una duración máxima de 5 años.
8. **B** - Art. 7. En pluralidad de interesados, las actuaciones se entienden con el señalado o con el primero del escrito.
9. **A** - Art. 8. La Administración debe comunicar la existencia del procedimiento a nuevos interesados conocidos en el expediente.
10. **B** - Art. 4. Se exige una relación jurídica real con el objeto, no una simple curiosidad o interés genérico.
11. **B** - Art. 13 a). Derecho a comunicarse a través del Punto de Acceso General electrónico.
12. **B** - Art. 53.1 a). Derecho de los interesados a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación.
13. **B** - Art. 53.1 c). Derecho a no presentar originales salvo excepción reglada.
14. **C** - Art. 53.1 e). Formulación de alegaciones en cualquier fase anterior al trámite de audiencia.
15. **A** - Art. 53.2 b). Derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa.
16. **B** - Art. 14.1. Las personas físicas eligen libremente el medio y pueden modificarlo.
17. **C** - Art. 14.2 a) y b). Personas jurídicas y entidades sin personalidad están obligadas a la vía electrónica.
18. **B** - Art. 14.2 c). Notarios y registradores están incluidos expresamente como colegiados obligatorios.
19. **B** - Art. 14.2 d). Los representantes de sujetos obligados también deben comunicarse electrónicamente.

20. **B** - Art. 13 g). Reconocido a las personas en sus relaciones con la Administración.
21. **C** - Art. 21.1. Obligación de resolver expresa y notificar en todos los procedimientos.
22. **B** - Art. 21.1. Excepciones: pacto/convenio y declaración responsable/comunicación.
23. **C** - Art. 21.2. Si la norma no fija plazo, el plazo subsidiario es de 3 meses.
24. **A** - Art. 21.2. Límite general de 6 meses salvo ley o norma comunitaria europea.
25. **B** - Art. 21.3 a). En oficio se cuenta desde la fecha del acuerdo de iniciación.
26. **B** - Art. 21.3 b). A solicitud se cuenta desde la entrada en el registro electrónico del órgano competente.
27. **B** - Art. 21.4. Comunicación al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción.
28. **B** - Art. 21.5. A propuesta del órgano instructor o superior jerárquico.
29. **C** - Art. 21.6. El incumplimiento del plazo puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria.
30. **B** - Art. 21.4. La publicación de la relación de procedimientos y plazos tiene carácter informativo.
31. **B** - Art. 22.1 a). Suspensión desde el requerimiento hasta su cumplimiento o vencimiento.
32. **C** - Art. 22.1 d). La suspensión por informes preceptivos entre Administraciones no puede superar los 3 meses.
33. **B** - Art. 22.2 c). Suspensión desde el planteamiento de la recusación hasta su resolución.
34. **B** - Art. 23.1. La ampliación excepcional no puede superar el plazo de tramitación inicial.
35. **C** - Art. 23.2. Contra el acuerdo de ampliación excepcional no cabe recurso alguno.
36. **B** - Art. 32.1. La ampliación ordinaria no puede superar la mitad del plazo inicial.
37. **B** - Art. 32.3. Tanto la solicitud como la decisión deben realizarse antes del vencimiento.
38. **B** - Art. 32.2. Se aplica la ampliación por el tiempo máximo permitido en misiones diplomáticas/consulares.
39. **B** - Art. 32.4. Ampliación por incidencia técnica publicada en la sede electrónica.
40. **C** - Art. 33.1. La tramitación de urgencia no reduce los plazos de solicitudes y recursos.
41. **B** - Art. 24.1. Regla general: silencio estimatorio (positivo).
42. **B** - Art. 24.1. Excepciones de silencio negativo (derecho de petición, responsabilidad patrimonial, revisión de oficio, etc.).
43. **B** - Art. 24.1 párrafo 3º. Doble silencio positivo en recurso de alzada contra silencio negativo previo.
44. **B** - Art. 24.3 a). En silencio positivo, la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria.
45. **C** - Art. 24.4. Expedición de oficio del certificado en el plazo de 15 días.

46. **B** - Art. 25.1 b). En procedimientos desfavorables o sancionadores se produce la caducidad y archivo.
47. **B** - Art. 30.1. Plazos por horas: horas hábiles en días hábiles, de minuto en minuto, máx. 24h.
48. **B** - Art. 30.4. Concluye el mismo día del mes o año de vencimiento correspondiente a la notificación o silencio.
49. **B** - Art. 30.6. Si es inhábil en la residencia del interesado o en la sede del órgano, se considera inhábil en todo caso.
50. **B** - Art. 31.2. La presentación en día inhábil se entiende efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente.